



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1373 del 02/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 345 del 20/08/2026

PROPOSTA N. 2357 del 20/08/2026

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'OSPITALITA' DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale, che istituisce un fondo, con una dotazione di 32.870.000,00 euro per l'anno 2023, destinato al finanziamento di investimenti proposti dai Comuni, volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta";

Visto il Piano Strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agro-alimentare) del Senato in data 17 maggio 2023;

Vista la Legge Regionale n. 28 del 11-07-1986 –Regione Calabria- Ricezione turistica all'aria aperta;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 07/08/2024 avente ad oggetto: Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing;

Premesso che

-Il Ministero del Turismo con proprio protocollo Interno 0215334/24 del 27.09.2024 ha pubblicato il bando avente ad oggetto: disposizioni applicative per l'rogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta.

Considerato che:

-il Comune di Lamezia Terme, in particolare, è proprietaria di area identificata negli atti del catasto Sezione Nicastro Foglio 37 Particelle 2486- 2487, che costituisce sito perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall'avviso pubblico;

-la proposta progettuale è finalizzata alla creazione di area attrezzata di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, a valere sul Fondo istituito dal predetto articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

- l'area individuata per la sosta camper si trova adiacente al Campo Sportivo di Capizzaglie, una zona strategicamente situata a ridosso delle arterie principali della città e a pochi minuti dal centro storico di Nicastro.

Considerato che il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha elaborato la proposta progettuale di livello esecutivo denominata: REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE per un costo totale pari ad euro 400.000,00;

Specificato che l'intervento prevede, tra le altre cose, la realizzazione di 50 stalli per camper; per come previsto dal Bando la dotazione finanziaria finanziabile per ogni stallo è pari a € 6.000,00, per un totale, nello specifico progetto, di € 300.000,00. L'importo di € 300.000,00, all'interno del Quadro Economico, è pari alla somma dei lavori "A.3" (€ 245.871,63) e della relativa IVA sui lavori "E.11.1" (€ 54.091,76). L'intervento prevede € 300.000,00 a carico dell'Ente finanziatore ed € 100.000,00 a carico del Comune di Lamezia Terme.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 381 del 20/12/2024 di approvazione della proposta progettuale denominata: "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" con allegati agli atti lo schema di accordo di Partenariato Pubblico-Privato e il relativo schema di conto economico per area attrezzata di sosta;

Dato atto che in data 26/02/2026 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i reciproci obblighi, per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, per lo sviluppo del turismo di prossimità, all'aria aperta ed ecosostenibile, per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche, per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all'aria aperta;

Visto il Decreto del Ministero del Turismo n. 77454 del 20/05/2026 che modifica l'art. 5, comma 5, dell'Avviso n. 215334/24 del 27 settembre 2024 come segue: "Entro il 31 luglio 2026, nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli appalti, i Comuni beneficiari sono tenuti ad adottare e a trasmettere al Ministero del Turismo gli accordi di partenariato pubblico-privato e/o di concessione connessi alla realizzazione e alla gestione dell'area attrezzata di sosta che dovranno avere una durata congrua con le finalità e gli obiettivi della proposta progettuale, nonché del presente bando, in ogni caso non inferiore a 10 anni".

Richiamata la nota di proroga del Ministero del Turismo prot. n.65329/2026 con la quale il termine per l'aggiudicazione del servizio è fissato in data 30/09/2026;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 27/07/2026 con la quale è stato disposto che la somma complessiva pari ad euro 100.000,00 a titolo di cofinanziamento trova disponibilità come segue:

-80.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

-20.000,00 Iva inclusa sul capitolo 3961/2 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026;

Vista la decisione a contrarre RS n. 208 del 03/06/2026 adottata dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme con la quale è stato disposto di avviare la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) e art. 76 del D.Lgs 36/2023 per l'appalto dei lavori relativi al progetto denominato "REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA ALL'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005; CUI: L00301390795202600003 con l'applicazione del criterio del minor prezzo, previo interpello di cinque operatori economici

regolarmente iscritti all'albo degli Operatori Economici del Comune di Lamezia Terme –aggiornato con determinazione dirigenziale n. 104 del 16/03/2026, in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett, c) del D.lgs n. 36/2023 e dall'art. 62 comma 1 dello stesso Codice;

Richiamata la determinazione dirigenziale RS 317 del 31/07/2026 con la quale è stato disposto di aggiudicare l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori per la "REALIZZAZIONE DI UN'REA DEDICATA ALL'SPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005, CIG: BC89409ED8 all'impresa D'Auria Costruzioni srl con sede legale in Lamezia Terme Località Marinella - Via Messina n.17 P.I. : 02081110799, in possesso della qualificazione SOA richiesta dal Disciplinare di gara, per un importo di aggiudicazione, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 32,97%, pari a € 162.969,62 di cui € 50.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre € 2.742,25 per oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva 22% come per legge;

Precisato che i lavori devono essere conclusi entro dicembre 2026;

Considerato che si deve procedere all'affidamento in gestione dell'area di sosta per camper a soggetto privato, nelle modalità stabilite dal D.Lgs. 36/2023, e che l'affidamento si caratterizza come segue:

- l'oggetto dell'affidamento consiste nella gestione funzionale ed economica dell'area adibita a sosta camper di proprietà comunale, sita in località Capizzaglie, con assunzione del rischio operativo in capo al gestore;

- la remunerazione dell'operatore economico deriva prevalentemente dalla gestione del servizio e dall'utenza, e non vi è un corrispettivo a carico dell'amministrazione;

- è previsto il pagamento di un canone concessorio a favore dell'ente;

Rilevato che tali elementi configurano l'affidamento come concessione di servizi, ai sensi degli artt. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di avviare una procedura aperta, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che l'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 prevedono che la stipulazione di un contratto sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato in tal senso che:

- il fine che il contratto intende perseguire risulta essere l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'"OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005.

- la durata dalla concessione per la gestione dell'area camper è fissata in 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, o, qualora ricorrano i presupposti di legge, dalla data della consegna anticipata del servizio. L'ente Concedente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10, del Codice. Tale durata è stata determinata in conformità all'art. 178, comma 2, del Codice, in quanto ritenuta congrua a consentire al concessionario il recupero degli investimenti che saranno previsti nel progetto di gestione ed un'adeguata remunerazione del capitale investito, tenuto conto anche di un congruo periodo di avviamento dell'attività gestionale. L'ente Concedente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare

ulteriormente la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'rt. 120, comma 11, del Codice (proroga tecnica) per un periodo pari a max 12 (dodici) mesi;

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono quelle stabilite dal Disciplinare di gara e dallo schema di concessione allegati al bando di gara e disponibili sulla piattaforma dedicata;

-le modalità di scelta del contraente sono quelle stabilite ed esplicitate dal Disciplinare di gara e dallo schema di concessione, che consistono in una procedura aperta con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (qualità/prezzo);

-ai sensi dell'rt. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. la concessione non è suddivisa in lotti di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, stante la necessità che tutte le prestazioni vengano eseguite in modo integrato tra loro, vista la specificità del servizio richiesto.

-il valore della concessione è pari a € 18.400,00 annui oltre IVA, per complessivi €. 239.200,00 oltre IVA, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, derivante dagli introiti di cui alle prestazioni oggetto di concessione (10+2+1).

-il Canone netto di concessione è pari a € 2.890,00 annui oltre Iva (fatto salvo il rialzo in sede gara);

Visto che per la procedura in questione è stata predisposta la seguente documentazione utile per la procedura di gara e disponibile sulla piattaforma dedicata della SAQ Lamezia Multiservizi srl;

-Progetto esecutivo ed in particolare:

1.Schema di contratto di concessione;

2.Piano Economico Finanziario;

-Matrice dei rischi;

-Schema criteri di valutazione

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che questo Comune non ha richiesto la qualificata di cui all'allegato II.4 del Codice;

Visto l'art. 63 del Codice - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. omissis comma 3: A decorrere dal 1 gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Dato atto che in data 22/04/2025, questo Comune ha sottoscritto con la Città Metropolitana di Reggio Calabria la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Appaltante Qualificata (S.A.Q.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36;

Dato atto che in data 13/08/2026, questo Comune ha sottoscritto con la Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795 la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Appaltante Qualificata (S.A.Q.)" ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36;

Considerato che dalle interlocuzioni con le SAQ sopra indicate, propedeutiche al tempestivo avvio del bando, risulta ottimale affidare lo svolgimento di gara alla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme stante tempistica prospettata dalla stessa ed in coerenza quanto previsto dall'art. 1 del D.Lgs 36/2026 recante il principio di risulato;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795 lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Ritenuto di dover procedere con urgenza nel delegare alla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795 l'espletamento delle procedure di concessione di che trattasi, al fine di garantire l'ottenimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante inerente l'affidamento dei servizi entro il termine del 30/09/2026, per come stabilito dall'ente finanziatore, giusta nota prot. n. 65329 del 18/08/2026;

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.001,4 di cui:

1.in favore della SAQ Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795
a)competenze gara pari ad euro 2000,00 Iva esente (art. 9 comma 2 della convenzione) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

b)incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 150,28 Iva esente (20% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

2. incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 601,12 Iva esente (80% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

3. la somma di € 250,00 iva esente per contributo Anac ai sensi della Delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524, ul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Attestato che:

- i sottoscritti: Ing.Pasqualino Nicotera; Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczyk che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'rt. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'rt.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE REGISTRO GENERALE N. 1373

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 per le parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41;
- il D.P.R. 445/2000;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 13/08/2026 relativa all'approvazione dell'assestamento e della salvaguardia per l'anno 2026;

Dato atto che il presente provvedimento diventera' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Creditore /Data emissione	Scadenza pagamento	Importo
SAQ Multiservizi	18/10/2026 19/11/2026	euro 2150,28 Iva esente
incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023	19/11/2026 20/12/2026	euro 601,12 iva esente
contributo ANAC	18/10/2026 19/11/2026	euro 250,00 Iva esente

DETERMINA

di approvare le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di avviare una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'"OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITÀ CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005 , CUI: L00301390795202600003 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del D.lgs. n. 36/2023) e con il termine pari a 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte;

di approvare, ai fini della procedura di selezione, la seguente documentazione di gara richiamata in premessa e disponibile sulla piattaforma dedicata della SAQ Lamezia Multiservizi srl, e precisamente;

di precisare ai sensi dell'art 71 comma 3 del D.Lgs 36/2023 che il termine ridotto di 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara per la ricezione delle offerte, è motivato a

causa dell'urgenza, stante proroga per l'aggiudicazione concessa dall'ente finanziatore fissata al 30/09/2026;

di impegnare la somma complessiva pari ad euro 3.001,4 di cui:

1.in favore della Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795:

a) competenze gara pari ad euro 2.000,00 Iva esente (art. 9 comma 2 della convenzione) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

b)incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 150,28 Iva esente (20% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

2. incentivi ex art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 601,12 Iva esente (80% del 2%) sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

3. € 250,00 iva esente per contributo Anac ai sensi della Delibera ANAC del 22 dicembre 2025, n. 524, sul capitolo 3233/1 PDC 2.02.01.09.999 esercizio 2026, bilancio 2026-2028 che presenta adeguata disponibilità;

di approvare il seguente quadro economico:

QE		
Concessione del servizio di gestione dell'area attrezzata dedicata all'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA' CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005		
A	SERVIZI E FORNITURE	
A.1	SERVIZI a base di gara soggetti a rialzo	37.570,00 €
A.2	Servizi non soggetti a rialzo	201.630,00 €
A.3	TOTALE SOMME PER SERVIZIO (A.1 + A.2)	239.200,00 €
B.1	Contributo ANAC	250,00 €
B.2	SAQ Multiservizi art. 9 comma 2 tabella concessioni della convenzione	2.000,00 €
B.3	Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (80% di A1)	601,12 €
B.3.1	Incentivo all'acquisto di beni strumentali art. 45 D.Lgs 36/2023 (20% di A1)	150,28 €
B.4	IVA su forniture (22% di "a.3")	52.624,00 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (Σ B)	55.625,40 €
C	IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	294.825,40 €

di stabilire in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quanto segue:

-il fine che il contratto intende perseguire risulta essere l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'rea attrezzata dedicata all'OSPITALITÀ DI CAMPER IN LOCALITA'CAPIZZAGLIE" CUP: C84H24000630005.

-la durata dalla concessione per la gestione dell'area camper è fissata in 10 (dieci) anni, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, o, qualora ricorrano i presupposti di legge, dalla data della consegna anticipata del servizio. L'nte Concedente si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni, ai sensi e per gli effetti dell'rt. 120, comma 10, del Codice. Tale durata è stata determinata in conformità all'rt. 178, comma 2, del Codice, in quanto ritenuta congrua a consentire al concessionario il recupero degli investimenti che saranno previsti nel progetto di gestione ed un'adeguata remunerazione del capitale investito, tenuto conto anche di un congruo periodo di avviamento dell'attività gestionale. L'nte Concedente si riserva, altresì, la facoltà di prorogare

ulteriormente la durata del contratto, agli stessi patti e condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'rt. 120, comma 11, del Codice (proroga tecnica) per un periodo pari a max 12 (dodici) mesi;

-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali sono quelle stabilite dal Disciplinare di gara e dallo schema di concessione;

-l'affidamento avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di concessioni (Parte II dei contratti di concessione, art. 176 e seguenti, del Codice), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice, basata su:

Offerta tecnica migliorativa: max 40 punti

Offerta economica (rialzo sul canone): max 60 punti

-la valutazione dell'offerta tecnica è effettuata in base ai criteri qualitativi previsti dall'amministrazione comunale;

-ai sensi dell'rt. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 s.m.i. la concessione non è suddivisa in lotti di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, stante la necessità che tutte le prestazioni vengano eseguite in modo integrato tra loro, vista la specificità del servizio richiesto.

-il valore della concessione è pari a € 18.400,00 annui oltre IVA, per complessivi €. 239.200,00 oltre IVA, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, derivante dagli introiti di cui alle prestazioni oggetto di concessione (10+2+1).

-il canone di concessione netto è pari a € 2.890,00 annui oltre Iva (fatto salvo il rialzo in sede gara);

-l'obbligo per l'ffidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

-l'importo del presente appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice e pertanto la garanzia provvisoria non è richiesta;

-l'importo per la cauzione definitiva è fissato al 2%;

-il CPV principale: CPV 55221000-5 –Servizi di alloggio in aree per roulotte

- decorrenza del servizio è prevista a partire dal 01/01/2027;

-l'offerta è vincolante per 240 giorni;

-il sopralluogo non previsto;

di dare atto che successivamente all' aggiudicazione verra' erogato alla Stazione Appaltante Qualificata Lamezia Multiservizi SPA di Lamezia Terme P.IVA 02126380795 l'importo spettante mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato;

di specificare che il CIG sarà richiesto dalla SAQ Lamezia Multiservizi spa ;

di dare atto che:

-il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczczyk del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale- Servizio 3- Programmazione Strategica e Programmi Complessi , per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario,

da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

di trasmettere copia del presente provvedimento:

-al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

-alla SAQ Multiservizi;

di accertare la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di specificare che:

a) il presente provvedimento rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13 e del vigente piano di trasparenza;

b) il presente atto è adottato nel rispetto delle indicazioni del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2357 del 20/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 01/09/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 345 del 20/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	3233	667	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2.000,00

a favore di:

Codice	Fornitore
64870	SAQ LAMEZIA MULTISERVIZI SPA

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
SAQ MULTISERVIZI sosta camper allestimento aree attrezzate -										

2026	3233	669	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	250,00
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore									

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
ANAC sosta camper allestimento aree attrezzate -										

2026	3233	670	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	150,28
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore									

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
INCENTIVI EX ART. 20%										

2026	3233	668	1	08	02	2	02	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	601,12
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	----------------------	--------

a favore di:

Codice	Fornitore									

impegno assegnato:

Descrizione Impegno										
INCENTIVI EX ART 45 DLG 36/2023 sosta camper allestimento aree attrezzate										

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 02/09/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.